PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Jurisprudence des droits sociaux et du statut

10-112 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (13 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Détaché à l'étranger : sauf accord international, pas d'affiliation obligatoire au régime français ; il peut cotiser au régime local, pension ajustée si cotisations non remboursées.
2. La distinction entre services publics administratifs et industriels et commerciaux repose sur un faisceau d'indices incluant l'objet, l'organisation et l'origine des ressources.
3. Le non-renouvellement d'un CDD n'est pas un licenciement : pas d'obligation de motiver, mais il doit être justifié par l'intérêt du service.

Régime de retraite et cumuls de pensions

Notion	À retenir
Affiliation détachement étranger	Sauf accord international contraire, affiliation au régime français **non obligatoire**. Peut cotiser au régime local (**CE, 11/02/1994**) ; pension ajustée si cotisations **non remboursées**.
Interdiction cumul pensions	L'interdiction de cumuler pension de l'État et autre pension (périodes concomitantes secteur public) est **abrogée** par l'**art. 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003**.
Cumul activités accessoires	Le cumul d'une pension de retraite avec une pension issue d'**activités accessoires** est possible suite à la **réforme de 2003**.

Égalité femmes-hommes : pensions

Notion	À retenir
Principe d'égalité	Ancré dans l'**art. 157 du TFUE**. S'applique aux retraites si versées en raison d'une **relation de travail**. Prohibe discriminations directes et indirectes.
Bonification d'ancienneté	**CJCE, 29/11/2001** : exclusion des hommes discriminatoire. Enfants nés **avant 2004** : bonification hommes et femmes si interruption continue d'au moins **2 mois**. Après : **2 trimestres** (accouchement).
Jouissance immédiate	Loi **n° 2004-1485 du 30 décembre 2004** : hommes éligibles si enfant avec invalidité **≥ 80 %**, sous condition d'**interruption d'activité** et **15 années** de services effectifs.

Nature de la pension et droits des héritiers

Notion	À retenir
Caractère personnel et viager	Allocation pécuniaire, **personnelle** et **viagère** (**art. L. 1 CPCMR**). S'éteint au décès.
Transmission vs arrérages	Transmission du droit **exclue**. Les héritiers peuvent demander le versement des **arrérages** dus à la date du décès.
Mécanismes de réversion	Possible pour **conjoints survivants** et **orphelins** (**art. L. 2 CPCMR**). Constitue un **droit propre** et non un droit transmis.

Statut des agents contractuels

Notion	À retenir
Droit public / droit privé	**SPIC** : agents de droit privé, sauf **directeur** et **comptable public**. **SPA** : critère organique, agent public si employé par une **personne publique**. SPA/SPIC : faisceau d'indices (objet, organisation, ressources).
Fonctionnaires / contractuels	Emplois permanents occupés par des **fonctionnaires** (**art. 3 loi 83-634**) ; contractuels = **exception**, élargie par la **loi n° 2019-828**. Quasi-statuts possibles.
Vacataires	Tâche **précise, ponctuelle, limitée** dans le temps. Décrets **86-83** et **88-145** non applicables. Le juge regarde les **fonctions réelles**, pas le paiement à la vacation.

Régime contractuel des agents de droit public

Notion	À retenir
Recours contractuels	Exception pour emplois permanents (**art. 3 loi n° 83-634**). Possible si **besoin du service** ou **nature des fonctions** justifient le recrutement.
Durée et cédéisation	CDD : max **3 ans**, renouvelable une fois (**6 ans**, **loi n° 2005-843**). Après **6 ans** : **CDI** (cédéisation), sauf remplacement temporaire.
Recrutement et publicité	Vacance d'emploi permanent : publicité obligatoire sur **espace numérique commun** (**décret n° 2018-1351**).

Contrôle et protection des agents contractuels

Notion	À retenir
Gestion contrats irréguliers	L'administration doit proposer une **régularisation** ou un **emploi de niveau équivalent**. Si impossible ou refusée : **licenciement** obligatoire.
Renouvellement CDD	Durée maximale : **6 ans** (3 ans renouvelables une fois) selon **loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005**. Transformation possible en **CDI** par décision expresse.
Recours des tiers	Recours pour **excès de pouvoir** possible pour toute personne ayant un **intérêt suffisant**. Les **membres de l'organe délibérant** ont qualité pour contester.

Garanties et reclassement des contractuels

Notion	À retenir
Protection et rémunération	Interdiction de discriminer (**sexe**, **situation familiale**) et droit à un minimum de rémunération (**salaire minimum de croissance**).
Obligation de reclassement	En cas d'**inaptitude physique définitive**, l'employeur doit reclasser l'agent ou, sinon, prononcer le **licenciement**.

Pièges et confusions

⚠ Confondre la pension de retraite, qui est une allocation personnelle et viagère, avec les arrérages réclamables par les héritiers.

⚠ Croire que le terme de vacataire est approprié pour désigner des agents contractuels occupant des emplois permanents.

⚠ Penser que le non-renouvellement d'un CDD est assimilé à un licenciement.

⚠ Ignorer que le recours des tiers contre un contrat de recrutement d'agent contractuel est un recours pour excès de pouvoir et non un recours de plein contentieux.

Sigles et définitions

CE	Conseil d'État, juridiction administrative chargée de statuer sur des décisions.
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne, assure le respect des principes d'égalité.
TC	Tribunal des conflits, a posé la distinction entre SPA et SPIC.
Agent contractuel	Personne non titulaire dont la relation de travail est régie par un contrat.
Vacataire	Personne appelée pour exécuter une tâche précise et limitée dans le temps.
Pension de réversion	Mécanisme permettant de verser une pension aux ayants cause.
Recours de plein contentieux	Type de recours permettant au juge de disposer d'une palette de recours comme l'injonction ou l'indemnité.

Auto-test

1. Quelle est la durée maximale d'un CDD, renouvellement inclus ?
2. Quels sont les bénéficiaires possibles de la pension de réversion ?
3. Sur quels critères repose la distinction entre SPA et SPIC ?
4. Que doit faire l'administration en cas d'inaptitude physique définitive de l'agent ?
5. L'interdiction de cumuler la pension de l'État et une autre pension est-elle toujours en vigueur ?

Réponses : **1.** 6 ans. · **2.** Les conjoints survivants ou les orphelins. · **3.** L'objet, l'organisation et l'origine des ressources. · **4.** Proposer un reclassement ou prononcer le licenciement. · **5.** Non, elle est abrogée par l'art. 65 de la loi n° 2003-775.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.